

Merkels Bewährung

Berliner Zeitung

16. Februar 2016

Copyright 2016 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten



Section: MEINUNG; S. 8

Length: 768 words

Byline: Christian Bommarius

Highlight: LEITARTIKEL

Body

Christian Bommarius

hält Merkels Flüchtlingspolitik für ihr - wenn auch recht unansehnliches - Meisterwerk.

Horst Seehofer (CSU) hat sich im Datum vergriffen. Mit seiner Behauptung, in der Bundesrepublik habe die "Herrschaft des Unrechts" begonnen, hätte der bayerische Ministerpräsident ins Schwarze getroffen, würde er damit nicht die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sondern die Asylpolitik ihres Vorgängers Helmut Kohl (CDU) beschreiben. Als Anfang der 90er-Jahre landauf, landab in Deutschland Flüchtlingsheime brannten, als deutsche Medien das Wort "Asylbewerber" strichen und gegen "Asylant" ersetzten, als in Hoyerswerda und in Rostock-Lichtenhagen eine rassistische Meute - begleitet von Hitlergrüßen und dem Gegröle der Bevölkerung - Ausländer tagelang an Leib und Leben bedrohte, als, wie der Spiegel damals schrieb, "der Mob die Herrschaft" übernahm, da drohte in der Bundespolitik auch die "Herrschaft des Unrechts".

Kanzler Kohl rief im Herbst 1992 den "Staatsnotstand" aus und kündigte an, das Asylrecht mit Gewalt und ohne Rücksicht auf die Verfassung zu ändern. Denn den Notstand hatten selbstverständlich nicht die rassistischen Mörder und Brandstifter verursacht, sondern die Flüchtlinge, deren Zahl in jenem Jahr auf 438 000 gestiegen war. Aber ehe Kohl den geplanten Verfassungsbruch realisieren konnte, sprang damals die SPD der Union zur Seite. Am 26. Mai 1993 zerschlug der Deutsche Bundestag des Grundrecht auf Asyl.

Fast ein Vierteljahrhundert später wird der Regierung Angela Merkels in Umfragen und in Zeitungskomentaren, von Kritikern aus den eigenen Reihen und konservativen Verfassungsrechtlern Staatsversagen attestiert, weil sie sich weigert, die wachsende Zahl der Flüchtlinge vor allem als Bedrohung und nicht als humanitäre Aufgabe zu begreifen, die deutschen Grenzen zu schließen und von Staatsnotstand zu reden. Den Bruch der Verfassung, den Kohl seinerzeit kühl ins Auge fasste, hätte die Mehrheit der Deutschen gelassen ertragen, die CSU aber droht Angela Merkel mit einer Klage vor dem Verfassungsgericht, weil sie mit ihrer Flüchtlingspolitik systematisch Gesetze breche. Welche Gesetze?

Sofern sich die Kritiker Merkels die Mühe machen, sie konkret zu benennen, verweisen sie auf Paragraph 18 Abs. 1 Asylgesetz, wonach es der Grenzpolizei obliegt, Asylsuchende, die aus einem sicheren Drittstaat einreisen, bereits an der Grenze abzuweisen. Sie übersehen zuverlässig Paragraph 18 Abs. 4, wonach von der Abweisung

Merkels Bewährung

abzusehen ist, wenn das Bundesinnenministerium "es aus humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland angeordnet hat". Mit anderen Worten: Die Frage, wann Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen sind, ist nicht juristisch, sondern ausschließlich politisch zu beantworten.

Nichts anderes versucht Merkel - eine politische Frage politisch zu beantworten. Darin unterscheidet sie sich von ihren Kritikern, die nach einer Obergrenze rufen. Das soll dem Publikum das beruhigende Gefühl vermitteln, die Zahl der Flüchtlinge lasse sich durch das Abriegeln der Grenze senken. Aber was geschieht, wenn die Obergrenze überschritten wird? Die Konsequenz hat der griechische Außenminister auf die einfache Formel gebracht: "Wer Flüchtlinge stoppen will, muss Krieg gegen sie führen." Auch die Behauptung, eine Grenzschließung werde den Druck auf andere EU-Staaten erhöhen, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, ist Illusionismus, keine Politik. Sichere Folge wäre allein ein Rückstau Hunderttausender Flüchtlinge und der Kollaps Griechenlands.

In einem Punkt aber wird Merkels Kritikern niemand widersprechen. Der Anblick, den ihr Versuch, eine - zumal europäische - Flüchtlingspolitik zu machen, bietet, erinnert an die Verzweiflung des Figaro: "Figaro dort! Figaro da! Figaro hier! Figaro da! Figaro oben! Figaro unten! Figaro hüben! Figaro drüben!" Rücknahmeabkommen mit vermeintlich sicheren Herkunftsländern, Vereinbarung mit der Türkei über eine bessere Grenzsicherung gegen Übernahme von Flüchtlingskontingenten, bessere Ausstattung der Flüchtlingslager, Senkung der Fluchtanreize etc.

Merkels Versuch einer Flüchtlingspolitik ist unansehnlich, unvollkommen und dann auch noch ohne Beteiligung des Bundestags und ohne Dialog mit der Bevölkerung. Aber immerhin ist es der Versuch, Europäern und Deutschen klarzumachen, dass die Verpflichtung zur Humanität eine gewaltige Anstrengung, aber keinen Staatsnotstand bedeutet. Wenn sich die Deutschen in einem Vierteljahrhundert an Angela Merkel erinnern, sollten sie das nicht vergessen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: BEZ

Subject: DEUTSCHE BUNDESKANZLER (92%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); RASSISMUS & FREMDENFEINDLICHKEIT (90%); STAATS- UND REGIERUNGSÜBERHÄUPTER (90%); POLITISCHES ASYL (89%); STAATSGRENZEN (89%); UMFragen & ERHEBUNGEN (89%); LEITARTIKEL & KOMMENTARE (79%); DEUTSCHER BUNDESTAG (78%); EINWANDERUNG (78%); GRENZKONTROLLEN (78%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (78%); RECHTSKLAGEN (78%); SCHLIESSUNGEN & STILLLEGUNGEN (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (77%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (73%); VERFASSUNGSRECHT (72%); GERICHTSHÖFE (62%)

Person: ANGELA MERKEL (96%); HORST SEEHOFER (79%)

Geographic: ROSTOCK, DEUTSCHLAND (79%); BAYERN, DEUTSCHLAND (58%); MECKLENBURG-VORPOMMERN, DEUTSCHLAND (58%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (58%); DEUTSCHLAND (74%); GRIECHENLAND (58%)

Merkels Bewährung

Load-Date: February 16, 2016

End of Document